

BLANK

CORPORATIVO SC

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA BLANKERBERGE CORPORATIVO SOCIEDAD CIVIL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. YOLANDA HERNANDEZ CERROS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA TECHOS INDUSTRIALES MIDI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ENRIQUE VELAZQUEZ BARÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CLIENTE", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I. DECLARA "EL PRESTADOR", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

- A. Que es una sociedad constituida conforme a las leyes de la República Mexicana según consta en la Escritura Pública número 52,770 (CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA) de fecha del 26 (VEINTISEIS) de junio del 2019 (DOS MIL DIECINUEVE), otorgada ante la fe del Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público número 115 (CIENTO QUINCE) de Guadalajara, Jalisco.
- B. Las facultades con las que comparece su Representante legal no le han sido modificadas, revocadas o limitadas de forma alguna, tal y como consta en la Escritura Pública número 5,117 (CINCO MIL CIENTO DIECISIETE), con fecha del 04 (CUATRO) de agosto del 2023 (DOS MIL VEINTITRES), otorgada bajo la fe del Licenciado Carlos Márquez Rico, Notario Público número 11 (ONCE) de Zapopan, Jalisco.
- C. Que su Registro Federal de Contribuyentes es **BCO190627HA0** (LETRAS "B", "C", "O", UNO, NUEVE, CERO, SEIS, DOS, SIETE, "H", "A", CERO).
- D. Que tiene su domicilio en la Avenida de Los Pinos 440 (CUATROCIENTOS CUARENTA), en la Colonia Los Pinos, en Zapopan, Jalisco, con el Código Postal número 45120 (CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE).

Yolanda Hernandez Cerros

II. DECLARA "EL PRESTATARIO", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

- A. Que es una sociedad constituida conforme a las leyes de la República Mexicana según consta en la Póliza 1,891 (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO), de fecha del 28 (VEINTIOCHO) de abril del año 2020 (DOS MIL VEINTE), ante la fe del Licenciado Antonio Eduardo Anaya Aviña, Corredor Público número 71 (SETENTA Y UNO) del Estado de Jalisco.

BLANK

CORPORATIVO SC

- B. Está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave TIM2004282F7 ("T", "I", "M", DOS, CERO, CERO, CUATRO, DOS, OCHO, DOS, "F", SIETE).
- C. Que su domicilio se encuentra en la Calle Morelos, exterior 2037 (DOS MIL TREINTA Y SIETE), en la Colonia Lafayette, C.P 44150 (CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA), en Guadalajara, Jalisco
- D. Que requiere de los servicios que ofrece "EL PRESTADOR".

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – En virtud del presente contrato "EL PRESTADOR" se obliga a prestar a "EL CLIENTE" los servicios profesionales de "CAPACITACION REPSE/ICSOESSUB".

SEGUNDA. – "EL PRESTADOR" se obliga a aplicar su capacidad y conocimientos especializados para cumplir satisfactoriamente con las actividades que le encomiende "EL CLIENTE", así como a responder a la calidad de los servicios y de cualquier otra responsabilidad en la que incurra, así como de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se causaren a "EL CLIENTE".

Asimismo, se obliga a rendir informes de las actividades desarrolladas, en los términos y condiciones que se le requiera "EL CLIENTE".

TERCERA. – "EL PRESTADOR" se obliga a desempeñar los servicios objeto del presente contrato en forma personal e independiente, por el lapso de tiempo de 01 año contando a partir de la suscripción del presente instrumento jurídico y será el único responsable de la ejecución de los servicios, cuando estos no se ajusten a las condiciones del contrato.

CUARTA. – "EL CLIENTE" se compromete a pagar a "EL PRESTADOR", la cantidad total mensual que se encuentra debidamente estipulada en los comprobantes fiscales, más el Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo con los términos que le concede "EL CLIENTE" para realizar estos servicios, pagaderos en una sola o varias exhibiciones, señalando como documento de recibo el que en su momento se entregue a "EL CLIENTE" firmado por "EL PRESTADOR".

Yolanda Andez

BLANK

CORPORATIVO SC

QUINTA. – “EL CLIENTE” se compromete a pagar el costo del servicio de “EL PRESTADOR”, pagaderos al término de los trabajos y servicios materia de este contrato, por medio de transferencia a la cuenta bancaria que esta última designe.

SEXTA.- “LAS PARTES” declaran que no existe relación laboral alguna entre ellas, por lo que no se creara subordinación de ninguna especie con la parte opuesta. Asumiendo la responsabilidad legal con relación a terceros que contraten, por lo que en ningún supuesto operara la figura jurídica de patrón, patrón solidario, o sustituto, debiendo la parte que contrató al trabajador de que se trate, liberar de toda responsabilidad a la otra en caso de conflictos laborales provocados por personal de la primera.

“EL CLIENTE” no adquiere ni reconoce obligación alguna de carácter laboral, a favor de “EL PRESTADOR” en virtud de no ser aplicables a la relación contractual que consta instrumento, los artículos 1 y 8 de las Ley Federal de Trabajo, por lo que “EL PRESTADOR” no será considerado como trabajador para ningún efecto legal.

SÉPTIMA. – Toda información que se suministren “LAS PARTES”, ya sea durante la fase precontractual o de negociación o durante la ejecución, será proporcionada en términos de estricta reserva y confidencialidad.

OCTAVA. – “EL CLIENTE” podrá rescindir el presente contrato sin necesidad de juicio, con responsabilidad imputable a “EL PRESTADOR”, si se cae en alguno de los siguientes supuestos:

- 1) Por prestar los servicios deficientemente, de manera inoportuna o por no apegarse a lo estipulado en el presente contrato;
- 2) Por no observar la discreción debida respecto de la información a la que tenga acceso, como consecuencia de la prestación de los servicios encomendados;
- 3) Por suspender injustificadamente la prestación de los servicios o por negarse a corregir lo rechazado por “EL CLIENTE”.
- 4) Por negarse a informar a “EL CLIENTE” sobre la prestación y/o resultado de los servicios encomendados.

Yolanda Borda Cortes

BLANK

CORPORATIVO SC

- 5) Cuando exista imposibilidad física o mental de parte de "EL PRESTADOR" para prestar los servicios profesionales contratados; y
- 6) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este contrato.

Para los efectos as que se refiere esta cláusula, "EL CLIENTE" comunicará por escrito a "EL PRESTADOR", el incumplimiento en que este haya incurrido, para que en un término de 10 (DIEZ) días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas correspondientes.

Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior "EL CLIENTE", tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidas por "EL PRESTADOR", determinará de manera fundada y motivada si resulta procedente o no rescindir el contrato y comunicará por escrito a "EL PRESTADOR" dicha determinación.

NOVENA. – Si al término de la vigencia del contrato "EL CLIENTE" requiere de los servicios de "EL PRESTADOR", se pactará la celebración de un nuevo contrato, con las formalidades correspondientes, mismas que deben incluir una notificación de "EL CLIENTE" a "EL PRESTADOR" con una antelación a la terminación del presente contrato de 01 mes y que se mencione que actividades desea que sigan desempeñando así como la vigencia del nuevo acuerdo para posterior formalizar contando con las mismas similitudes del presente contrato.

DÉCIMA .- Queda expresamente convenido que la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas otras que emanan de las leyes vigentes, será motivo de rescisión del presente contrato, con el pago de daños y perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte que cumple.

DÉCIMA PRIMERA . – "LAS PARTES" acuerdan que, en caso de presentarse diferencias o disputas por virtud de la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, tratarán razonablemente de resolverlas en forma amistosa, a través de un proceso de mediación y/o conciliación que será voluntario y tendrá un carácter previo a cualquier otro. De continuar la controversia "LAS PARTES" se someten voluntaria y expresamente a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.

Yolanda Andrés Carreras

BLANK

CORPORATIVO SC

Para constancia las partes, debidamente enteradas del contenido del presente contrato y su valor legal, manifestando bajo protesta de conducirse con la verdad, que el presente acuerdo de voluntades carece de vicio alguno de consentimiento, lesión, de cualquier clase de enriquecimiento ilegítimo de cualesquiera de las partes en perjuicio de la otra, lo firman por duplicado al margen de todas las hojas y al calce de esta última, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 20 días del mes de noviembre del año 2023.

"EL PRESTADOR"

"EL PRESTATARIO"


YOLANDA HERNANDEZ CERROS

En Representación de
BLANKERBERGE CORPORATIVO, S.C.

ENRIQUE VELAZQUEZ BARON

En Representación de
TECHOS INDUSTRIALES MIDI, S.A. DE C.V.

TESTIGOS:

BLANK

CORPORATIVO SC

